

सुरक्षति_मातृत्व_तथा_प्रजनन_स्वास्थ्य_अधिकार_ऐन_२०७५

English title: Safe Motherhood and Reproductive Health Rights Act, 2018

सुरक्षति मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर ९ । सुरक्षति मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त महिलाको सुरक्षति मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नको लागि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई सुरक्षति, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सुरक्षति मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आकस्मिक प्रसूति सेवा (इमर्जेन्सी अवस्टेट्रिकि केयर)" भन्नाले गर्भावस्था, प्रसूति अवस्था वा सुत्केरी अवस्थामा कुनै जटिलता देखा परेमा त्यस्ता जटिलता व्यवस्थापन गर्न चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने सेवा सम्झनु पर्छ । (ख) "आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा (बेसिक इमर्जेन्सी अवस्टेट्रिकि केयर)" भन्नाले एन्टिबायोटिक, म्याग्नेसियम सल्फेट वा अक्सिटीसिन दिने, अड्केको साल निकाल्ने, औजार (भ्याकुम) समेतको मददले शिशु जन्माउने र गर्भपतन भएकोमा पाठेघर सफा गर्ने जस्ता आधारभूत सेवा सम्झनु पर्छ । (ग) "कशोर कशोरी" भन्नाले दश वर्षदेखि उनिनाईस वर्षको उमेर समूहको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (घ) "गर्भपतन" भन्नाले गर्भमा रहेको भ्रूण स्वभाविक रूपमा जन्मने सक्ने हुनुभन्दा अगावै पाठेघरबाट भ्रूण बाहिर नसकिने वा निकाल्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ङ) "गर्भनरीध (कन्ट्रासेप्सन)" भन्नाले डम्बि नषिकाशन, शुक्रकटि र डम्बि नषिचन वा डम्बिरोपणका सामान्य प्रक्रियामा अवरोध उत्पन्न गरी गर्भ रहन नदिने उपाय सम्झनु पर्छ । (च) "गर्भनरीधका साधन" भन्नाले गर्भनरीध गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने हर्मोनयुक्त वा अन्य साधन सम्झनु पर्छ । (छ) "गर्भपतन सेवा" भन्नाले गर्भपतन गर्नका लागि इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा इजाजतपत्र प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले यस ऐन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी गरिने गर्भपतन सेवा सम्झनु पर्छ । (ज) "गर्भवती सेवा" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको सेवा सम्झनु पर्छ । (झ) "गर्भावस्था" भन्नाले गर्भधारण हुनु अघिको अन्तमि पटक महिनावारी भएको पहिलो दिनदेखि महिलाको पाठेघरभित्र गर्भ रहेसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ । (ञ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (ट) "नवजात शिशुको अत्यावश्यक सेवा (न्युबर्न इसेन्सियल केयर)" भन्नाले नवजात शिशुलाई न्यानो गरी सफा राख्ने, नाभी र आँखाको स्याहार गर्ने, आमाको दुध खुवाउने, आवश्यक खोप दिने समेतका सेवा सम्झनु पर्छ । (ठ) "नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा (न्युबर्न इमर्जेन्सी केयर)" भन्नाले नवजात शिशुलाई सङ्क्रमण भएको अवस्थामा एन्टिबायोटिक दिने, हाइपोथर्मिया लगायतको व्यवस्थापन गर्ने तथा त्यस्ता शिशुको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या व्यवस्थापन सम्बन्धी सेवा सम्झनु पर्छ ।

(ड) "परिवार नियोजन" भन्नाले कुनै गर्भनरीधको साधन प्रयोग गरी वा नगरी आफूले चाहे अनुसारको सन्तानको सङ्ख्या वा गर्भान्तर निर्धारण गर्ने योजना सम्झनु पर्छ । (ढ) "प्रजनन स्वास्थ्य" भन्नाले प्रजनन पद्धति, प्रक्रिया र कार्यसँग सम्बन्धित शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्यको स्थिति सम्झनु पर्छ । (ण) "प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको अधिकार सम्झनु पर्छ । (त) "प्रजनन स्वास्थ्य गुणता (मर्बडिटी)" भन्नाले प्रजनन, गर्भावस्था, गर्भपतन, प्रसव र यौन व्यवहारको कारणले प्रजनन प्रणालीमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आङ्ग खस्ने, प्रसव छद्दि, बाँझोपन, पाठेघरको मुखको क्यानसर र प्रजनन प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने यसै प्रकारका अन्य अवस्था समेतलाई जनाउँछ । (थ) "प्रसूतिकर्मी" भन्नाले गर्भवती महिलाको प्रसूति गिराउने कार्य गर्ने तालमि प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सम्झनु पर्छ । (द) "मन्त्रालय" भन्नाले स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ध) "बृहत आकस्मिक प्रसूति सेवा (कम्प्रेहेन्सिभ इमर्जेन्सी अवस्टेट्रिकि केयर)" भन्नाले खण्ड (ख) मा उल्लिखित आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवाको अतिरिक्त रक्त सञ्चार र शल्य चिकित्सा सेवा समेत सम्झनु पर्छ । (न) "सुरक्षति मातृत्व" भन्नाले महिलालाई गर्भवती, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा यस ऐन बमोजिम उपलब्ध गराइने मातृत्व सेवा सम्झनु पर्छ । (प) "स्वास्थ्य संस्था" भन्नाले सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक वा नजीकै स्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, नर्सिङ होम, मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य प्रतष्ठान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी वा अन्य कुनै नामबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई समेत जनाउँछ । परिच्छेद-२ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार । ३. प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार: (१) प्रत्येक महिला तथा कशोर कशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षति मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । प्रत्येक महिलालाई गर्भान्तर वा सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ । (४) प्रत्येक व्यक्तिलाई गर्भ नरीधका साधनको सम्बन्धमा जानकारी पाउने र सोको प्रयोग गर्ने अधिकार हुनेछ । (५) प्रत्येक महिलालाई यस ऐन बमोजिम

गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (६) प्रत्येक महिलालाई गर्भवती तथा सुत्केरी र प्रजनन स्वास्थ्य गुणताको अवस्थामा पोषणयुक्त, सन्तुलित आहार तथा शारीरिक आराम पाउने अधिकार हुनेछ । (७) प्रत्येक महिलालाई प्रसूतकिर्मीबाट आवश्यक परामर्श, गर्भवती तथा प्रसूति सेवा, सुत्केरी पश्चातको गर्भ नरीधको सेवा पाउने अधिकार हुनेछ ।

(८) प्रत्येक महिलालाई आकस्मिक प्रसूति सेवा, आधारभूत आकस्मिक प्रसूति सेवा, बृहत आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको लागि अत्यावश्यक सेवा र नवजात शिशुको आकस्मिक सेवा पाउने अधिकार हुनेछ । (९) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रको विभिन्न अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रूपले पाउने अधिकार हुनेछ । (१०) प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा छनौट गर्ने अधिकार हुनेछ । ४. गोप्य रहने: प्रत्येक व्यक्तिले प्राप्त गरेको प्रजनन स्वास्थ्य सेवा र सो सम्बन्धी सूचना गोप्य रहनेछ । परिच्छेद-३ । सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशु । ५. गर्भवती सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार: (१) प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामा गई आफू गर्भवती भए वा नभएको जाँच वा परीक्षण गर्न पाउने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवा लिन आउने गर्भवती महिलालाई सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले देहाय बमोजमिका गर्भवती सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ:- । (क) सामान्य गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गर्ने, । (ख) खण्ड (क) मा लेखिएका बाहेकका तोकिएका अवस्थामा चिकित्सक वा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह बमोजमि स्वास्थ्य जाँच गर्ने, । (ग) स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी समुचित परामर्श प्राप्त गर्ने, । (घ) गर्भावस्थामा अवलम्बन गर्नुपर्ने सुरक्षाका उपाय तथा न्यूनतम सेवा पाउने । ६. प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्ने: (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्नको लागि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा सो नभए प्रसूतकिर्मी वा अन्य तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा नजि स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजनक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । ७. आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा: (१) प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (२) नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा नजि स्वास्थ्य संस्थाले आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिका स्वास्थ्य संस्थाले आफूले सेवा प्रदान गर्दा आइपर्ने जटिलताको व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सम्भव भएसम्म सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा र सम्भव नभए गैरसरकारी तथा नजि स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रफिर) गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रेषण (रफिर) भई आएका गर्भवती, सुत्केरी वा नवजात शिशुसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य जटिलताको व्यवस्थापन गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (५) आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूका लागि तोकिए बमोजमिको आरामस्थलको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

८. नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार: प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको मापदण्ड बमोजमि नवजात शिशुको स्वास्थ्य स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ९. शिशुको जन्मको अभिलेख राख्नु पर्ने: (१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अभिलेखको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा जन्मेको शिशुको बाबु वा आमाको नाम राखी बाबु वा आमालाई शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (३) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले मृतक शिशु तथा गर्भपतन भएका तथा गराएका महिलाको सङ्ख्या समेत खुल्ने गरी अभिलेख गर्नु पर्नेछ । (४) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवाको लागि आएका गर्भवती महिलाको मृत्यु भएमा त्यस्तो महिलाको अभिलेख गर्नु पर्नेछ । १०. परिवार नियोजन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार : (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजन सम्बन्धी सूचना, छनौट तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) परिवार नियोजन सम्बन्धी तोकिए बमोजमिको सेवा तोकिए बमोजमिको स्वास्थ्य संस्थाबाट लिन पर्नेछ । (३) परिवार नियोजन सेवा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन नहुने : कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा लखिति मज्जुरी नलाई बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउनु हुँदैन । १२. बलपूर्वक गर्भ नरीधका साधन प्रयोग गराउन नहुने : कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा मज्जुरी नलाई बलपूर्वक गर्भ नरीधका साधन प्रयोग गराउनु हुँदैन । १३. प्रसूति बिदाको अधिकार : (१) सरकारी, गैरसरकारी वा नजि सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा अन्ठानबढे दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ । (२) कुनै गर्भवती महिलालाई उपदफा (१) बमोजमिको प्रसूति बिदा अपुग हुने भएमा त्यस्तो महिलाले वजिज चिकित्सकको सफारसिमा बढीमा एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा पाउने अधिकार हुनेछ । (३) सरकारी, गैरसरकारी वा नजि सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलाले शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दुध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) कुनै गर्भवती महिलाले मृतक शिशुलाई जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा समेत उपदफा (१) बमोजमिको बिदा पाउनेछ । (५) सरकारी, गैरसरकारी वा नजि सङ्घ संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सुत्केरी हुनु अघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको पन्ध्र दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउनेछ । १४. अतिरिक्त बिदा दिनु पर्ने : सरकारी, गैरसरकारी वा नजि सङ्घ संस्थाले आफ्नो

कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई वशिषज्ज चकित्सकको राय बमोजमि प्रजनन स्वास्थ्य गुणता (मर्बडिटी) को कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछिकिमीमा तीस दनिसम्मको तलब सहितको अतिरिक्त बढि दनि पर्नेछ । परचिछेद-४ ।

सुरक्षति गर्भपतन । १५. सुरक्षति गर्भपतन गर्न पाउने : देहायको अवस्थामा गर्भवती महिलालाई सुरक्षति गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार हुनेछ:- । (क) गर्भवती महिलालाई मज्जुरीले बाहिर हप्तासम्मको गर्भ, । (ख) गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलालाई ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा नजिको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा वकिलांग बच्चा जन्मनिछ भनी इजाजत प्राप्त चकित्सकको राय भई त्यस्तो महिलालाई मज्जुरी बमोजमि अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ, । (ग) जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलालाई मज्जुरीले अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ, । (घ) रोग प्रतरीधक क्षमता उन्मुक्त गिर्ने जीवाणु (एच.आई.भी.) वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य नकि नहुने रोग लागेको महिलालाई मज्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ, । (ङ) भ्रूणमा कमीकमजोरी भएको कारणले गर्भभै नष्ट हुन सक्ने वा जन्मेर पनि बाँच्न नसक्ने गरी गर्भको भ्रूणमा खराबी रहेको, वंशाणुगत (जेनेटिक) खराबी वा अन्य कुनै कारणले भ्रूण अशक्तता हुने अवस्था रहेको भन्ने उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको राय बमोजमि गर्भवती महिलालाई मज्जुरीमा अठ्ठाइस हप्तासम्मको गर्भ । १६. बलपूर्वक गर्भपतन गराउन नहुने : (१) दफा १५ मा उल्लिखित अवस्था बाहेक कसैले पनि गर्भपतन गर्न वा गर्भपतन गराउने नयितले वा गर्भपतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा विश्वास गर्नु पर्ने कुनै काम गरी गर्भपतन गराउनु हुँदैन । (२) कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी, धम्की दिई, ललाई फकाई गरी वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउन हुँदैन । (३) देहायको कुनै कार्य गरेमा बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिन्छ:- । (क) उपदफा (२) बमोजमि गर्भपतन गराएमा, । (ख) कुनै रसिइबीले गर्भवती महिलालाई केही गर्दा गर्भ तुहिएमा, । (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजमिको कुनै कार्य गर्न सहयोग पुर्‍याएमा । (४) गर्भपतन गर्ने काम गर्दा तत्काल गर्भपतन नभई बच्चा जर्जिँदो जन्मी त्यस्तो कामको परिणाम स्वरूप जन्मिएको बच्चा तत्काल मरेमा यस दफाको प्रयोजनको लागि गर्भपतन गराएको मानिन्छ । १७. लडिग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न नहुने : (१) कसैले गर्भमा रहेको भ्रूणको लडिग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । (२) गर्भवती महिलालाई गर्भको लडिग पहिचान गर्न डर वा त्रास देखाई वा करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी वा अनुचित प्रभाव, झुक्यानमा पारी, जोर जुलुम गरी दबाव दनि वा बाध्य पार्न हुँदैन । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि लडिग पहिचान गरी गर्भपतन गर्न गराउन हुँदैन । १८. सुरक्षति गर्भपतन सेवा : (१) तोकिएको मापदण्ड र योग्यता पूरा गरेका इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवती महिलालाई दफा १५ बमोजमिको सुरक्षति गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उपलब्ध गराउने सेवाको उपयुक्त प्रवर्धि र प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) सुरक्षति गर्भपतनको सेवा प्राप्त गर्न चाहने गर्भवती महिलाले इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई तोकिए बमोजमिको ढाँचामा मज्जुरीनामा दनि पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि होस ठेगान नभएको, तत्काल मज्जुरी दनि नसक्ने अवस्था भएको वा अठार वर्ष उमेर पूरा नगरेको गर्भवती महिलालाई हकमा नजिको संरक्षक वा माथवरले मज्जुरीनामा दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरकी गर्भवती महिलालाई हकमा नजिको सर्वोत्तम हतिलाई ध्यानमा राखी सुरक्षति गर्भपतन सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । १९. गोपनीयता कायम राख्नु पर्ने : (१) इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्था वा इजाजत प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले गर्भवती महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचना, कागजात तथा नजिलाई प्रदान गरिएको परामर्श र सेवा सम्बन्धी सबै अभिलेख गोप्य राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा त्यस्ता सूचना, कागजात तथा परामर्श सेवा सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध गराउन सकिन्छ :- । (क) कुनै मुद्दा मामलाको अनुसन्धान तथा सुनुवाईको सलिसलामा अनुसन्धान अधिकारी वा अदालतबाट जानकारी माग भएमा, । (ख) सुरक्षति गर्भपतन सेवा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान वा अनुगमनको उद्देश्यले सम्बन्धित महिलालाई परचि नखुल्ने गरी उद्धरण गर्न, । (ग) सम्बन्धित महिला स्वयंले यस सम्बन्धी अभिलेख माग गरेमा । परचिछेद-५ । प्रजनन स्वास्थ्य गुणता (मर्बडिटी) । २०. प्रजनन स्वास्थ्य गुणता सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार : (१) प्रत्येक महिलालाई स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रजनन स्वास्थ्य गुणता सम्बन्धी परीक्षण गराउने, परामर्श लनि तथा उपचार प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवा उपलब्ध गराउँदा प्रजनन स्वास्थ्य गुणताको अवस्था तथा शल्यक्रिया पछिको अवस्थामा पालना गर्नु पर्ने स्याहार सम्बन्धी कुरा र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम सम्बन्धी उपायको जानकारी बुझ्ने गरी दनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्वास्थ्यकर्मीको कर्तव्य हुनेछ । २१. वसिस्थापन गर्न नहुने : प्रजनन स्वास्थ्य गुणताको कारण देखाई कसैलाई पनि सम्बन्धित वचिछेद गर्न वा घरबाट निकाला गर्न वा वसिस्थापन गर्न वा गराउन हुँदैन । परचिछेद-६ । मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि बिजेट वनियोजन तथा अनुदान । २२. अनुदान रकम वनियोजन गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम वनियोजन गर्नु पर्नेछ । (२) प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि प्रदेश कानून बमोजमि नशिचति रकम अनुदानको रूपमा वनियोजन गर्नु पर्नेछ । (३) सम्बन्धित स्थानीय तहले उपदफा (१) र (२) बमोजमि वनियोजन रकमबाट आर्थिक रूपले अतिविपिन्न

महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि तोकिए बमोजमि खर्च गर्नु पर्नेछ ।

२३. स्थानीय तहले बजेट वनियोजन गर्ने : (१) स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट वनियोजन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि बजेट वनियोजन गर्दा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त हुने गरी गर्नु पर्नेछ । २४. प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति : (१) सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दनि देहाय बमोजमिको एक प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति रहनेछ । पद विवरण । (क) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष । (ख) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य । (ग) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य । (घ) महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग सदस्य । (ङ) प्रतनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल सदस्य । (च) प्रतनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद् सदस्य । (छ) प्रतनिधि, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् सदस्य । (ज) कानून अधिकृत, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सदस्य । (झ) प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा । अध्ययन अनुसन्धान वा सेवा प्रदान गरिरहेका पेशागत संस्थाव्यक्तहरू मध्येबाट एक महिला सहित मन्त्रालयबाट मनोनित प्रतनिधि दुई जना -सदस्य । (ञ) मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका सङ्घको प्रतनिधि एक जना -सदस्य । (ट) निदेशक, परिवार कल्याण महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग -सदस्य-सचिव । (२) समन्वय समितिले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । कसूर र सजाय । २५. कसूर गरेको माननि : कसैले देहायको कार्य गरेमा यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको मानिनेछ :- । (क) दफा ५ बमोजमिको गर्भवती सेवा लनिबाट वञ्चित गरेमा, । (ख) दफा ६ बमोजमि प्रसूति सेवा प्रदान गर्ने कुनै स्वास्थ्य संस्थाले प्रसूति सेवा प्रदान गर्न इन्कार गरेमा, । (ग) दफा ७ बमोजमि आफ्नो स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न सम्भव हुँदाहुँदै वा जानाजान अर्को स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रफिर) गरे वा गराएमा, । (घ) दफा ९ बमोजमि स्वास्थ्य संस्थाले जन्म प्रमाणपत्र नदिएमा, । (ङ) दफा ११ बमोजमि बलपूर्वक परिवार नियोजन गराएमा, । (च) दफा १२ बमोजमि बलपूर्वक गर्भ नरोधको साधन प्रयोग गराएमा, । (छ) दफा १६ बमोजमि गर्भपतन गराएमा, । (ज) दफा १७ को उपदफा (१) र (२) विपरीत भ्रूणको लड्गि पहिचान हुने कुनै काम गरेमा, । (झ) दफा १७ को उपदफा (३) बमोजमि लड्गि पहिचान गरी गर्भपतन गराएमा, । (ञ) दफा १९ को उपदफा (२) विपरीत गोपनीयता भङ्ग गरे वा गराएमा, । (ट) दफा २१ विपरीत वसिस्थापन गरे वा गराएमा, । (ठ) दफा २९ विपरीत भेदभाव गरेमा । २६. सजाय : कसैले दफा २५ अन्तर्गत कसूर माननि कुनै काम गरे वा गराएमा कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजमि सजाय हुनेछ :- ।

(क) खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ठ) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई छ महानिसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, । (ख) खण्ड (ङ) र (च) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई तीन महानिदेखि छ महानिसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (छ), (ज) र (झ) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १८८ बमोजमिको सजाय, । (घ) खण्ड (ञ) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ङ) खण्ड (ट) बमोजमिको कसूर गर्ने वा गराउनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय । २७. क्षतिपूर्तिको व्यवस्था : यो ऐन अन्तर्गतको कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई कसूरदारबाट तोकिए बमोजमि मनासबि माफिकको क्षतिपूर्तिभराई दनि पर्नेछ । परिच्छेद-८ । विधि । २८. अपाङ्गतामैत्री सेवा प्रदान गर्नु पर्ने : यस ऐन अन्तर्गतका परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य गुणता लगायतका सेवा प्रदान गर्दा केशिरी तथा अपाङ्गता मैत्री हुनु पर्नेछ । २९. भेदभाव गर्न नपाइने : कसैलाई नजिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात जाति, लड्गि, समुदाय, पेशा, व्यवसाय, यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान, शारीरिक वा स्वास्थ्य अवस्था, अपाङ्गता, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, वैचारिक आस्था, कुनै रोग वा जीवाणुबाट सङ्क्रमित भएको वा हुने जोखिममा रहेको अवस्था, प्रजनन स्वास्थ्यको गुणता (मर्बडिटी) को अवस्था, व्यक्तित्व सम्बन्ध वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन स्वास्थ्य गुणता लगायतका महानिवारी सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारमाथि कुनै किसिमले भेदभाव गर्न पाइने छैन । ३०. संरक्षण गृहको व्यवस्था : मानसिक रूपले अशक्त, घर परिवार वा आफन्तबाट तरिस्कृत, बलात्कृत महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य संरक्षणको लागि तयस्ता महिलालाई संरक्षण गृहमा राख्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । ३१. निर्देशन दनि सक्ने : (१) मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्यको सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । ३२. सेवा शुल्क : (१) सरकारी वा सरकारी अनुदान प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा नशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरे वापत तोकिए बमोजमिको सेवा शुल्क लनि सक्नेछन् ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले सेवा शुल्क सर्वसुलभ

बनाउनु पर्नेछ र सेवा शुल्क तरिन असमर्थ व्यक्तिको लागि तोकिए बमोजमिको नःशुल्क सेवा (कोटा) उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३३. सुत्केरी भत्ता : नेपाल सरकारले अति विपिन्न सुत्केरी महिलालाई तोकें बमोजमिको सुत्केरी भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३४. असल नयितले गरेकोमा बचाउ : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि असल नयितले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको वषियलाई लिएर कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मी वरिद्ध कुनै कसिमिको कानूनी कारबाही चलाइने छैन । ३५. मुद्दा हेर्ने अधिकारी : (१) यस ऐन बमोजमिको कसूरको मुद्दाको शुरु कारबाही र कनिरा गर्ने अधिकार सम्बन्धति जिल्लाको जिल्ला अदालतलाई हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जिल्ला अदालतले गरेको सजाय वा आदेश उपर चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले सम्बन्धति उच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । ३६. नेपाल सरकार वादी हुने : (१) दफा २५ बमोजमिको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । (२) दफा २५ बमोजमिको मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यवर्धिसंहति, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिन्छ । ३७. हदम्याद : यस ऐन बमोजमिको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मतिले छ महिना नाघे पछि उजूर लाग्ने छैन । ३८. प्रचलति कानून बमोजमि हुने : यस ऐनमा लेखिए जर्त कुरामा यसै ऐन बमोजमि र यस ऐनमा नलेखिएको वषियको हकमा प्रचलति कानून बमोजमि हुनेछ । ३९. नयिम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ४०. नर्दिशकिा जारी गर्न सक्ने : मन्त्रालयले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही आवश्यक नर्दिशकिा बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।